

附件1：

《工程建设法律法规文件汇编》 目录

一、国家法律法规文件

1. 中华人民共和国民法典（节选）
2. 中华人民共和国建筑法
3. 中华人民共和国招标投标法实施条例
4. 必须招标的工程项目规定
5. 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法
6. 建设工程质量管理条例
7. 对外承包工程管理条例
8. 建设工程安全生产管理条例
9. 安全生产许可证条例
10. 民用建筑节能条例
11. 建设项目环境保护管理条例
12. 国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知
13. 国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见
14. 建筑业企业资质管理规定
15. 工程建设项目施工招标投标办法
18. 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法
19. 建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见
20. 建设部关于工程总承包市场准入问题说明的函
21. 建筑工程施工图设计文件审查暂行办法
22. 房屋建筑工程质量保修办法
23. 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法
24. 关于对外承包工程质量安全问题处理的有关规定
25. 建设工程价款结算暂行办法
26. 建设工程监理范围和规模标准规定
27. 建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定
28. 建设工程质量保证金管理暂行办法
29. 建设工程质量检测管理办法
30. 建设领域安全生产行政责任规定
31. 建筑安装工程费用项目组成
32. 建筑工程施工发包与承包计价管理办法
33. 建筑工程施工许可管理办法
34. 建筑施工企业安全生产许可证管理规定
35. 建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见
36. 建筑业企业职工安全培训教育暂行规定
37. 绿色建筑评价标识管理办法（试行）
38. 施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定

39. 实施工程建设强制性标准监督规定
40. 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定
41. 建设工程定额管理办法
42. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定
43. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见
44. 建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定
45. 房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程
46. 房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定
47. 工程建设标准解释管理办法
48. 建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）
49. 建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）
50. 建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）
51. 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法
52. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定
53. 住房和城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知
54. 住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知
55. 住房城乡建设质量安全事故和其他重大突发事件督办处理办法
56. 建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见
57. 关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）
58. 建设部关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知
59. 建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定
60. 民用建筑节能管理规定
61. 住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知
62. 住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的决定
63. 住房和城乡建设部办公厅关于支持民营建筑企业发展的通知
64. 住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知
65. 国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见
66. 国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见
67. 住房和城乡建设部办公厅关于实行建筑业企业资质审批告知承诺制的通知
68. 住房和城乡建设部 应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知
69. 住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于征求房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求意见稿）意见的函
70. 住房和城乡建设部关于废止部分文件的决定
71. 住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见
72. 住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知

73. 住房和城乡建设部关于修改《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》的决定
74. 住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见
75. 国务院《保障农民工工资支付条例》

二、地方性法规文件

76. (陕西省) 关于印发《进一步促进住建领域民营企业发展的实施意见》的通知
77. 陕西省房屋建筑和市政工程串通投标行为认定处理办法(试行)
78. (陕西省) 关于印发《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知
79. (陕西省) 关于进一步规范和加强装配式建筑工作的通知
80. (陕西省) 关于加强我省建筑专业作业企业管理的实施意见
81. (陕西省) 关于陕西省建设工程计价依据的通知
82. (陕西省) 关于调整我省建设工程计价依据的通知
83. (陕西省) 关于进一步规范建筑工程建设程序强化施工许可管理的通知
84. (陕西省) 关于印发《陕西省建筑施工安全生产集中执法行动方案》的通知
85. (陕西省) 关于推行工程建设项目审批“一窗受理”的指导意见(试行)
86. (陕西省) 关于印发《陕西省工程质量安全手册实施细则(试行)》的通知
87. (陕西省) 关于实行住建领域企业资质电子证书的通知
88. (陕西省) 关于实行建筑业企业施工总承包二级资质(建筑工程和市政公用工程)审批告知承诺制的通知
89. (陕西省) 关于修订“禁土令”并强化建筑工地施工扬尘管控的通知
90. (陕西省) 关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知
91. (陕西省) 关于印发《陕西省全过程工程咨询服务导则(试行)》《陕西省全过程工程咨询服务合同示范文本(试行)》的通知
92. (西安市) 西安市城乡建设委员会关于进一步加强建筑市场信用信息管理工作的通知
93. (西安市) 西安市城乡建设委员会关于进一步加强房屋建筑工程施工许可事中事后监管工作的通知
94. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于深化工程建设领域监督管理的实施意见
95. (西安市) 西安市住房和城乡建设局 西安市城市管理和综合执法局 西安市生态环境局关于印发《西安市施工工地场界扬尘排放限值管理办法》的通知
96. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于《西安市城市地下综合管廊管理条例(草案)》(征求意见稿)公开征求意见的公告
97. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理工作的通知
98. (西安市) 西安市地下综合管廊有偿使用收费管理实施意见
99. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于加强施工现场混凝土浇筑质量管理的通知
100. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于进一步推进安全标准化考评工作的通知
101. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于建筑业企业资质审批相关事宜的通知
102. (西安市) 关于撤销原西安市城乡建设委员会行政执法委托的通知
103. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于贯彻实施《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)的通知

104. (西安市) 西安市住房和城乡建设局关于完善有关建设工程消防管理工作的通知
105. (西安市) 西安市住房和城乡建设局转发陕西省住建厅《关于进一步规范超限高层建筑工程抗震设防管理工作的通知》

三、各级法院审理建设工程类纠纷规范性文件汇编

1. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
2. 最高人民法院民一庭负责人就《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》答记者问
3. 第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要(节选)
4. 最高人民法院民一庭负责人就《第八次全国法院民事商事审判工作会议纪要》答记者问(节选)
5. 2015 全国民事审判工作会议纪要(节选)
6. 最高人民法院关于当前民事审判工作中的若干具体问题(节选)
7. 对最高人民法院《全国民事审判工作会议纪要》第 59 条作出进一步释明的答复
8. 2011 年全国民事审判工作会议纪要(节选)
9. 最高人民法院关于人民法院在审理建设工程施工合同纠纷案件中如何认定财政评审中心出具的审核结论问题的答复
10. 最高人民法院《关于对人民法院调解书中未写明建设工程款有优先受偿权应如何适用法律问题的请示》的复函
11. 最高人民法院民事审判庭关于发包人收到承包人竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,是否视为认可竣工结算文件的复函
12. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
13. 最高人民法院副院长黄松有就《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》答记者问
14. 最高人民法院关于如何理解和适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条的复函
15. 最高人民法院关于装饰装修工程款是否享有合同法第 286 条规定的优先受偿权的函复
16. 最高人民法院关于山东省青岛东方铁塔集团有限公司与河南省延津县广播电视局建设工程施工合同纠纷一案指定管辖的通知
17. 最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复
18. 最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复
19. 最高人民法院关于对县级以上人民政府设立的建设工程质量监督站是否应由计量行政主管部门进行计量认证问题的请示的答复
20. 最高人民法院经济审判庭关于国营黄羊河农场与榆中县第二建筑工程公司签订的两份建筑承包合同的效力认定问题的复函
21. 最高人民法院经济审判庭关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题的电话答复贵州省息烽县酒厂建设工程承包合同纠纷一案中工期问题的请示报告